

1500526-11.2020.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... por mês. Também já foi preso por tráfico de drogas. Confessou a veracidade dos fatos, assumindo a propriedade das drogas e o intuito de venda. Trabalha há mais de um ano. Está arrependido. Não se envolve mais com drogas.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500526-11.2020.8.26.0318 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500526-11.2020.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -  
2103675/2020 - DEL.POL.LEME, 7112490 - DEL.POL.LEME, 1926/20/807 - DEL.POL.LEME,  
2103675 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS FELIPE RODRIGUES VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

MATEUS FELIPE RODRIGUES VIEIRA, foi denunciado porque, no dia 19 de abril de 2020, por volta de 22:52 horas, na Rua Paschoal Peluzo, Parque Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardaria, para fins de tráfico, 20 (vinte) porções de "cocaína", pesando 1,72 grama, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Auto de Exibição e Apreensão de fls. 08/09 e Laudo Toxicológico de fls. 20/22).

O réu foi notificado (fl. 60) e apresentou defesa prévia (fls. 67/69).

A denúncia foi recebida (fls. 71).

Nesta audiência, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, a não aplicação da causa de redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343/2006 e a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. A Defesa advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo laudo de constatação provisória (fls. 10), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 20/22), relatório investigativo (fls. 31) e pela prova oral.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

A testemunha Gleisy Wanderley Machado, policial militar, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Bonsucesso. Em dada rua, percebeu Mateus abaixado mexendo em um arbusto. Quando viu a presença policial, ele subiu em sua bicicleta e empreendeu fuga. Ele foi abordado e, em busca pessoal, nada foi encontrado. Voltaram ao local e questionaram o réu sobre o que fazia no arbusto. Em resposta, ele disse que estava procurando um eppendorff de cocaína que tinha deixado lá para vender. No local, encontrou o total de 20 eppendorfs de cocaína. Enquanto fazia essa diligência, um morador que não quis se identificar disse que o réu tinha por hábito deixar drogas escondidas nestes arbustos. Ele admitiu a posse de apenas um eppendorff de cocaína. Mateus era conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico, inclusive já o prendeu nesta prática. Ele estava foragido até pouco tempo.

A testemunha Gabriel Conti da Silva, policial militar, manifestou-se no mesmo sentido. Acrescentou que a cerca de 100 metros havia local conhecido pela venda de drogas. Trata-se da praça Bonsucesso. Ele já foi preso anteriormente nesta mesma praça pela venda de drogas.

O réu disse, em seu interrogatório, que tem 23 anos. Não tem filhos. Trabalha como ajudante de pedreiro, recebendo R\$ 1.400,00 por mês. Também já foi preso por tráfico de drogas. Confessou a veracidade dos fatos, assumindo a propriedade das drogas e o intuito de venda. Trabalha há mais de um ano. Está arrependido. Não se envolve mais com drogas.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram testemunhos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos; asseveraram que, durante a patrulha avistaram o réu mexendo em um arbusto, que o réu ao visualizar a viatura evadiu-se montado em uma bicicleta, sendo posteriormente abordado, em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas, ao retornar ao local onde o réu estava abaixado, localizaram vinte porções de cocaína. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu.

No mais as circunstâncias do crime, notadamente o local do delito somado à quantidade de droga encontrada, a forma como estava acondicionada e fracionada, evidenciam que a droga era destinada à traficância. Sem prejuízo, o próprio réu confessou os fatos, admitindo a prática delitiva.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, o réu é portador de maus antecedentes (certidão de fls. 93/94: Foro de Leme - Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500316-68.2019.8.26.0552). Assim, majoro a pena base em 1/6, fixando-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, cabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na medida em que cumpridos os requisitos das súmulas 545 e 630 do C. STJ. Assim, retorno a pena para o mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem apreciadas. Anoto que o réu não faz jus à diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, uma vez que é portador de maus antecedentes. Sendo assim, fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa.

A pena será resgatada inicialmente em regime fechado, tendo em vista o montante da pena aplicada e os maus antecedentes, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Pelos maus antecedentes e pelo total da pena, incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) e a concessão do

sursis penal (art. 77 do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação penal para CONDENAR o réu MATEUS FELIPE RODRIGUES VIEIRA como incurso nas sanções do artigo 33 da lei nº 11.343/06 à pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada no regime fechado e pagamento de 500 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (artigo 804 do Código de Processo Penal).

Em respeito ao princípio da contemporaneidade, não há razão para se decretar a segregação cautelar neste momento, uma vez que o réu respondeu ao processo em liberdade. Autorizo, portanto, o recurso em liberdade.

Já autorizada a incineração da substância apreendida (fls. 42).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Leme, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA